

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA RESTRUCTURACION OFICIOSA DE LA RUTA D18-4179 SERVIDA POR LA EMPRESA TRANSPORTES LA ALIANZA DEL ATLÁNTICO – TRASALIANCO, IDENTIFICADA CON NIT 890.101.412-4.

El Director del Área Metropolitana De Barranquilla, en ejercicio de sus facultades legales, en particular las conferidas por las leyes 105 de 1993, 336 de 1996, 1625 de 2013, el Decreto 170 de 2001, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con los artículos 24 y 100 de la Constitución Política, toda persona puede circular libremente por el Territorio Nacional, el espacio aéreo y el mar territorial, con las limitaciones que establezca la Ley, por ello la libre circulación es la base de la industria del transporte y los condicionamientos corresponden a las limitaciones que el Estado coloca a los particulares, para el uso del mismo como cumplimiento de normas de habilitación, seguridad etc.

Que el papel del Estado en cuanto poder público, consiste en garantizar su prestación eficiente, establecer, por medio de ley, el régimen jurídico al que deben sujetarse y ejercer las competencias de regulación, control y vigilancia sobre ellos (art 365 de la C. P.).

Que la función administrativa del Estado se desarrolla con fundamento en los principios Constitucionales de eficiencia, eficacia y transparencia siempre en garantía del interés general.

Que de conformidad con lo establecido por el numeral 2 del artículo 3 de la ley 105 de 1993 *"La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad."* Servicio que debe prestarse a través de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contra prestación para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.

Que conforme a lo establecido por el numeral 1 literal c) del artículo 3 de la ley 105 de 1993, uno de los principios del Transporte Público es el acceso al transporte, exigiéndose a las Autoridades competentes el diseño de políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo.

Que a su turno el literal b) del Artículo 2º de la Ley 105 de 1993, establece *"DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO. Corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas."*

Dicha intervención estatal, tanto en materia de planeación y regulación, como en lo que concierne al control y vigilancia de la actividad, resulta fundamental para garantizar la calidad de un servicio esencialmente público, y la seguridad de los usuarios del mismo, como principios fundamentales del transporte público en el país, los cuales honran los principios constitucionales de respeto a la dignidad humana y a la vida previstos en los artículos 1º y 11º de la Carta Política.

Que el artículo 3 de la Ley 105 de 1993, determina. *"Principios del Transporte Público. El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica y se regirá por los siguientes principios:*

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA RESTRUCTURACION OFICIOSA DE LA RUTA D18-4179 SERVIDA POR LA EMPRESA TRANSPORTES LA ALIANZA DEL ATLÁNTICO – TRASALIANCO, IDENTIFICADA CON NIT 890.101.412-4.

(...) 2. DEL CARACTER DE SERVICIO PUBLICO DEL TRANSPORTE. La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.

Que conforme a lo establecido en el artículo 3° de la ley 336 de 1996, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada modo, dándole la prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política.

Que de conformidad a lo normado en el artículo 4 ibidem *"el transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el plan nacional de desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares"*.

Preceptúa el artículo 5 de la citada disposición, el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo.

Que la calificación como servicio público esencial corresponde a la valoración que hace el legislador de su carácter imprescindible y a su vinculación estrecha con el interés público y a la protección de derechos fundamentales de consideración prevalente, o expresado en palabras de la Corte Constitucional:

"El carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es así, en razón de la preeminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad".

Que a su turno la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte, reitera los principios antes planteados, en sus artículos 2°, 3°, 5° y 8°, que en sus apartes pertinentes establecieron:

«Artículo 2°. La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte.

Artículo 3°. Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándoles prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política.

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DE LA RUTA D18-4179 SERVIDA POR LA EMPRESA TRANSPORTES LA ALIANZA DEL ATLÁNTICO – TRASALIANCO, IDENTIFICADA CON NIT 890.101.412-4.

Artículo 5º. El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.

Artículo 8º. Bajo la suprema dirección y Tutela administrativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción."

Que a su vez la Ley 336 de 1996 en su artículo 18 reza: "El permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas"

Que conforme a lo establecido por el artículo 9 del Decreto 170 de 2001 "La prestación del servicio de transporte metropolitano distrital y/o municipal será de carácter regulado.

Que conforme a lo establecido por el artículo 10 ibídem, son autoridades competentes entre otras: "En la jurisdicción del área metropolitana constituida de conformidad con la ley. La autoridad única de transporte metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, coordinada y concertada".

Que conforme a lo establecido por el artículo 11 del decreto antes referenciado "La inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio estará a cargo de los Alcaldes Metropolitanos, Distritales y/o Municipales según el caso, o de las autoridades a las que se les haya encomendado la función."

Que el artículo 17 ibídem preceptúa: Vigencia. Sin perjuicio de las disposiciones legales contenidas en el régimen sancionatorio la habilitación será indefinida mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento.

Que las autoridades metropolitanas, distritales o municipales competentes podrán en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, verificar las condiciones que dieron origen a la habilitación.

Que el Decreto 170 de 2001 en su artículo 34 reza: "REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO. La autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda. facultan con toda claridad a la autoridad de tránsito para revocar los permisos otorgados y para reestructurar de oficio el servicio, siempre que existan estudios de carácter técnico que demuestren la necesidad de ello en función de organizar el transporte de la ciudad".

Que frente a la potestad del Estado de modificar las autorizaciones de habilitación y rutas la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-147/97 consideró "Con base en lo expuesto, no puede considerarse que el otorgamiento de licencias de funcionamiento para operar el servicio público de transporte genere derechos adquiridos a favor de los operadores de dicho servicio, entendiendo como tales -lo ha dicho la Corte- aquellos que "se entienden incorporados válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona". Se trata simplemente de derechos

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA RESTRUCTURACION OFICIOSA DE LA RUTA D18-4179 SERVIDA POR LA EMPRESA TRANSPORTES LA ALIANZA DEL ATLÁNTICO – TRASALIANCO, IDENTIFICADA CON NIT 890.101.412-4.

temporales de operación, sujetos a las nuevas condiciones y modificaciones que se deriven de la regulación legal y reglamentaria, que busca, en todo caso, coordinarlos con los derechos e intereses de la comunidad; ello, como ya se ha explicado, encuentra respaldo constitucional en los principios fundantes y fines esenciales del Estado, como lo son la prevalencia del interés general y el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población (arts. 1°, 2° y 366 C.P.)"

Que respecto de las competencias y funciones asignadas a las Autoridades de transporte, reitera la Honorable Corte Constitucional en sentencia T- 26 del veintiséis (26) de enero de dos mil seis (2006), acumulada en los expedientes T-1178940 y T-1180572, con ponencia del honorable Magistrado ALFREDO BELTRÁN SIERRA, lo siguiente:

"Por las mismas razones constitucionales, el Estado Colombiano interviene en la industria del transporte como suprema autoridad y, en tal virtud, surge para la administración gozar de ciertos derechos y prerrogativas, con el fin de lograr la prevalencia del interés general en esta materia." En la misma sentencia se resumieron estos conceptos así:

"En estos casos, al igual que ocurre en el contrato estatal de concesión de servicios públicos, la administración goza de ciertos derechos y prerrogativas ante los beneficiarios de las mismas como son, entre otros: 1) el derecho a introducir las modificaciones que considere necesarias para obtener una mejor organización y funcionamiento del servicio; 2) el derecho a exigir al operador del servicio la adaptación del mismo a las nuevas demandas o conveniencias para los usuarios; 3) la vigilancia y control sobre la actividad desarrollada, lo cual se justifica por el interés público que aquella involucra, y que, finalmente, origina el otorgamiento de la licencia; 4) el derecho a exigir al operador del servicio el cumplimiento debido del mismo, 5) el derecho a revocar la licencia de funcionamiento antes de cumplirse el plazo estipulado, por razones de interés público o por circunstancias previamente definidas en la Constitución, la Ley o los reglamentos" (ibídem) (se subraya).

Que mediante resolución 051 de 2010 se establecieron los criterios generales para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana y con fundamento en ello se expidieron las actuaciones administrativas de reestructuración de rutas con ocasión a la implementación del Sistema de Transporte Masivo TRANSMETRO.

Que una vez reorganizado el Sistema por la entrada en operación del Transmetro conforme al Documento Conpes 3539 de 2008 en concordancia con los artículos 3° numeral 1 literal c) de la Ley 105 de 1993 y 3° de la ley 336 de 1996, que para todos los efectos considera prioritario para el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana el desarrollo, expansión e implantación del Sistema de Transporte Masivo y en cumplimiento a ello, le corresponde a la Autoridad tomar decisiones asociadas a mantener la normal y eficiente operación y prestación de los servicios encomendados, garantizando el acceso al transporte de que habla el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993.

Que en materia de transporte el otorgamiento de licencias o permisos no genera derechos adquiridos a favor de los beneficiarios de los mismos, toda vez que en tratándose de actividades, como el transporte, que comprometen el interés colectivo, los derechos individuales deben ceder ante el interés general, de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia y lo sostenido por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-043 del 25 de febrero de 1998, Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA RESTRUCTURACION OFICIOSA DE LA RUTA D18-4179 SERVIDA POR LA EMPRESA TRANSPORTES LA ALIANZA DEL ATLÁNTICO – TRASALIANCO, IDENTIFICADA CON NIT 890.101.412-4.

Que de conformidad a la ley 1625 del 29 de abril del 2013 le compete a esta entidad ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción de acuerdo con la ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella.

Que los representantes legales de las acciones comunales de los diferentes municipios del departamento del atlántico, en carta dirigida a esta entidad han manifestado: *"la inconformidad en la prestación del servicio de transporte masivo que realiza la empresa TRANSMETRO S.A.S., que no cubre ni satisface las necesidades de transporte de los habitantes de los barrios suroccidente y noroccidente del municipio de Soledad, Malambo entre otros, por la implementación de este sistema que en vez de mejorar las condiciones de movilidad a la comunidad en general, lo que han dejado a un sin número de barrios sin transporte perjudicando a los usuarios en su presupuesto familiar, aumentando el riesgo de las personas en cuanto a vulnerabilidad de los atracos por los largos trayectos que hay que caminar para tomar un vehículo que los lleve a su lugar de destino, y otras personas que para transportarse tienen que utilizar servicios informales (mototaxismo) con toda la inseguridad vial que genera estos vehículos y mas caro, ya que varios cobran por el transporte dependiendo de carrera hasta cinco mil pesos M/L (\$5.000.00), razón por la cual afecta el presupuesto familiar sobre todo a los habitantes de estratos uno y dos siendo estos el mayor número de la población"*.

Que las rutas alimentadoras del SITM Transmetro, A4-1 y A4-2, las cuales operarían en el municipio de malambo, no serán implementadas dentro de la fase I del citado sistema, situación que obliga a esta autoridad a ampliar la cobertura hacia el sector de la avenida murillo, entre las vías Caracoli y la circunvalar, así como también generar un par origen – destino hacia el sector noroccidental del distrito de Barranquilla.

Que la Autoridad comprometida con el desarrollo de Barranquilla y su Área Metropolitana, y conscientes del papel fundamental que en el desarrollo y competitividad de la ciudad juega la movilidad, para la transformación del esquema de transporte público colectivo de pasajeros y en la que todos los actores intervinientes denominaron "GRAN PACTO TODOS POR TRANSMETRO", donde la finalidad va dirigida a la modificación de los recorridos de las empresas que tienen un traslapo alto con el sistema de transporte masivo, igualmente procura esta autoridad no incrementar la incidencia de los traslapos actuales respecto del SITM (Transmetro).

Que en virtud de este gran pacto, para la regulación del transporte público dentro del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, suscrito, entre el Ministerio de Transporte, la Alcaldía Distrital de Barranquilla, la Alcaldía Municipal de Soledad y Transmetro, debemos procurar una mejor, eficiente, cómoda y segura prestación del servicio.

Que como consecuencia de la implantación y entrada en funcionamiento del Sistema de Transporte Masivo Transmetro Fase I, y su integración con el Sistema de Transporte Público Colectivo del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, se hace necesario ajustar los recorridos autorizados, acorde a los deseos de viaje que se originan en dichos sectores.

Con estas medidas buscamos que el Sistema de Transporte Masivo y el Transporte Público Colectivo se complementen, en beneficio de la comunidad usuaria del servicio en la ejecución del plan de mejoramiento puesto en marcha para el avance de Transmetro, de conformidad a los compromisos adquiridos como Autoridad en ambas modalidades del servicio.

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA RESTRUCTURACION OFICIOSA DE LA RUTA D18-4179 SERVIDA POR LA EMPRESA TRANSPORTES LA ALIANZA DEL ATLÁNTICO – TRASALIANCO, IDENTIFICADA CON NIT 890.101.412-4.

Que la evaluación efectuada por la Subdirección Técnica de transporte, teniendo en cuenta los traslajos iniciales y finales de los recorridos servidos por la empresa Transportes La Alianza Del Atlántico – Trasalianco, identificada con el Nit No. 890.101.412-4, los cuales al ser reestructurados se concluye que el traslajo disminuye y se amplía la cobertura de las rutas, generando mejores condiciones para la comunidad, con los nuevos trazados de la ruta D18-4179 hacia sectores que se encuentran fuera de la influencia del sistema masivo, siempre y cuando no se generen demandas insatisfechas y la infraestructura vial lo permitan.

Que el escenario base analizado, con el cual se calcularon los traslajos no contempla la operación de las rutas:

CODIGO	EMPRESA	SERVICIO	DESCRIPCION	MOTIVO
3501	TRANSMETRO	R30	TRONCOALIMENTADOR - HIPODROMO - JOE ARROYO	SUSPENDIDA
3501_1	TRANSMETRO	H30	TRONCOALIMENTADOR - JOE ARROYO - HIPODROMO	SUSPENDIDA
3504	TRANSMETRO	B30	TRONCOALIMENTADOR - CORDIALIDAD - BARRANQUILLITA	SIN OPERAR
3504_1	TRANSMETRO	C30	TRONCOALIMENTADOR - BARRANQUILLITA - CORDIALIDAD	SIN OPERAR
3710	TRANSMETRO	A41	EL CONCORDE	SIN OPERAR
3502	TRANSMETRO	A42	MALAMBO	SIN OPERAR
3911	TRANSMETRO	A62	SAN LUIS	SUSPENDIDA
3919	TRANSMETRO	A63	EL BOSQUE	SIN OPERAR
3920	TRANSMETRO	A72	PRADERA - LOS OLIVOS	SIN OPERAR
3908	TRANSMETRO	A75	BOSTON	SIN OPERAR
3910	TRANSMETRO	A76	LA PAZ - LOS OLIVOS	SIN OPERAR
3907	TRANSMETRO	A91	CORREDOR UNIVERSITARIO	SUSPENDIDA
3907_1	TRANSMETRO	A92	LA PLAYA	SUSPENDIDA
3921_1	TRANSMETRO	A84	COLISEO	SUSPENDIDA

Que revisado el recorrido antes referenciado, se evidenció que el índice de traslajo frente al sistema de rutas SITM (Trasmetro) es de 58 % y con la reestructuración que se ordena se reduce a 55,5%.

Como lo hemos venido sosteniendo la definición del transporte como servicio público esencial, la realiza el legislador con fundamento en atribuciones constitucionales expresas para expedir leyes de intervención económica (Art. 334 de la C.P) y las que deben regir la prestación de los servicios públicos (art. 150.21.23 de la C. P.), lo cual permite decir que su prestación está sujeta al ordenamiento propio de estos servicios, por principio inherentes a la finalidad social del Estado y los cuales pueden ser prestados por el Estado directa o indirectamente, por particulares, o por comunidades organizadas.

El papel del Estado en cuanto poder público, consiste en garantizar su prestación eficiente, establecer, por medio de ley, el régimen jurídico al que deben sujetarse y ejercer las competencias de regulación, control y vigilancia sobre ellos (art 365 de la C. P.), ya antes referenciado.

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA RESTRUCTURACION OFICIOSA DE LA RUTA D18-4179 SERVIDA POR LA EMPRESA TRANSPORTES LA ALIANZA DEL ATLÁNTICO – TRASALIANCO, IDENTIFICADA CON NIT 890.101.412-4.

Adicionalmente, la calificación como servicio público esencial corresponde a la valoración que hace el legislador de su carácter imprescindible y a su vinculación estrecha con el interés público y a la protección de derechos fundamentales de consideración prevalente, o expresado en palabras de la Corte Constitucional:

El carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es así, en razón de la preeminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad.

Por último, el hecho de ser un servicio esencial, también implica que su prestación no pueda ser interrumpida, de allí que la Constitución garantice el derecho de huelga, "salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador (art. 56).

Ahora bien, la prestación del servicio público de transporte por parte de los operadores o empresas de transporte, esto es, las personas naturales o jurídicas constituidas como unidad de explotación económica permanente que cuenten con los equipos, instalaciones y órganos de administración que les permitan prestar adecuadamente el servicio, debe tener autorización del Estado por disposición tanto de la ley 105 de 1993 (art 3.6), como de la ley 336 de 1996 que expresa: Cumple la función de satisfacer las necesidades de transporte de la comunidad, mediante el ofrecimiento público en el contexto de la libre competencia;

-El carácter de servicio público esencial implica la prevalencia del interés público sobre el interés particular, especialmente en relación con la garantía de su prestación -la cual debe ser óptima, eficiente, continua e ininterrumpida -, y la seguridad de los usuarios -que constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte (ley 336/96, arto 2º) -;

-Constituye una actividad económica sujeta a un alto grado de intervención del Estado;

-El servicio público se presta a través de empresas organizadas para ese fin y habilitadas por el Estado.

-Todas las empresas operadoras deben contar con una capacidad transportadora específica, autorizada para la prestación del servicio, ya sea con vehículos propios o de terceros, para lo cual la ley defiende al reglamento la determinación de la forma de vinculación de los equipos a las empresas (ley 336/96, arto 22),

En tratándose del servicio público de transporte, en el que se encuentran comprometidos derechos constitucionales fundamentales como la vida y la integridad personal de los usuarios y, en general, el interés público, la autorización inicial de los organismos estatales de control no puede ser inmodificable. En este caso, sin perjuicio del poder de revocación que le asiste (art. 18 de la ley 336/96), el Estado se encuentra más que facultado, obligado a actualizar, cuando las circunstancias así lo exijan, las condiciones de operación del servicio, derivado del precepto constitucional de la seguridad jurídica, que encuentra sustento legítimo en la defensa de los derechos fundamentales de las personas y en la primacía del interés general sobre el particular, de consagración igualmente constitucional (arts. 1º, 2º de la C.P., entre otros). Y en razón a ello al reestructurarse un recorrido con una cobertura mayor en su recorrido, dejando

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA RESTRUCTURACION OFICIOSA DE LA RUTA D18-4179 SERVIDA POR LA EMPRESA TRANSPORTES LA ALIANZA DEL ATLÁNTICO – TRASALIANCO, IDENTIFICADA CON NIT 890.101.412-4.

constancia que con la reestructuración a otorgar no se afecta el sistema de transporte masivo, por el contrario se reduce su traslapo, por cuanto esta alternativa de reestructurar oficiosamente esta Ruta, lo cual no responde a un simple capricho de la administración, sino que por el contrario, responde a la necesidad de reestructurar el servicio de transporte con el fin de lograr un mayor beneficio para la comunidad. Es decir, lo que la administración distrital busca con la reestructuración de las rutas (sic) cumplir con el mandato constitucional en virtud del cual el interés general debe prevalecer sobre el interés de los particulares (art. 1 CP).

A esta autoridad, que para promover o fomentar la optimización en el uso de los medios de transporte en el contexto de un servicio público que cuenta con un sistema masivo, se quiera contar con una capacidad transportadora global, y que la misma se delimite técnicamente como "la suma de las capacidades mínimas requeridas por las rutas o servicios autorizados para prestar servicios de transporte público colectivo en la ciudad, según las necesidades de movilización establecidas por el AMB con base en los estudios técnicos respectivos, que permitan las necesidades de movilización, que está implícito en el concepto de capacidad transportadora, pues es el que la determina.

Dentro de ese principio de racionalidad, que pasa por el uso optimizado del equipo, es lógico que se señale que "en ningún caso la capacidad transportadora máxima autorizada a la totalidad de las empresas de transporte público colectivo de la ciudad podrá superar la capacidad transportadora global." Ello justamente aseguraría que el total del equipo en funcionamiento u operación no sobrepase la capacidad transportadora que en su momento fue congelada en mínimo 3810 y máxima 4572 sin entrar a desconocer que a través de una reestructuración oficiosa y de conformidad a como lo ordena el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, entre a verificar, esto es a las necesidades de transporte o de movilización de su comunidad y considerando la demanda del servicio que evidencien los estudios técnicos, responde sustancialmente al ejercicio de las facultades y deberes que tiene la autoridad de transporte

De modo que lo que en ellos se prevé es el mismo fundamento utilizado para conceder los permisos, esto es, "*las nuevas necesidades de movilización*" que determinen los estudios técnicos respectivos. Si en virtud de esas necesidades se estableció una capacidad transportadora determinada, quiere decir que ésta existe en función de esas necesidades, luego la capacidad habrá de aumentar o disminuir según aquellas aumenten o disminuyan.

Que de acuerdo con el estudio técnico adjunto a este proveído, analizado y evaluado por esta dirección de conformidad a los intereses de la comunidad usuaria del servicio, se hace necesario que la Ruta denominada Concord - Murillo - Circunvalar - Carrera 43 - Calle 76, que hoy se reestructura, debe operar en función de la demanda de pasajeros y como consecuencia de ello para el cubrimiento de la misma se establece una capacidad mínima de 27 y máxima de 33 la cual la define el artículo 42 del Decreto 170 de 2001 "Por el cual se reglamenta el servicio Público de Transporte Terrestre Automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal", como el número de vehículos requeridos y exigidos para la adecuada y racional prestación de los servicios autorizados. Y en el artículo 43 señala que la autoridad competente fijará la capacidad transportadora mínima y máxima con la cual la empresa prestará los servicios autorizados.

Que el estudio técnico efectuado, de acuerdo a los análisis realizados a los recorridos nos permite tomar la decisión de reestructurar oficiosamente la Ruta codificada D18-4179 por las circunstancias que en materia de movilidad y prestación del servicio debemos garantizar a

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA RESTRUCTURACION OFICIOSA DE LA RUTA D18-4179 SERVIDA POR LA EMPRESA TRANSPORTES LA ALIANZA DEL ATLÁNTICO – TRASALIANCO, IDENTIFICADA CON NIT 890.101.412-4.

quienes se nos ha encomendado la función estatal de mantener el acceso en las modalidades que nos competen en nuestra jurisdicción para garantizar la normal prestación del servicio de transporte Masivo y dentro del "Gran Pacto Todos Por Transmetro" que de conformidad a la ley se considera prioritario y de igual forma la prestación eficiente y segura del servicio público Colectivo de Transporte de pasajeros, procurando la complementariedad de los sistemas, en orden a garantizar a los usuarios del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana el principio de acceso al Transporte establecido en el numeral 1 del artículo 3° de la Ley 105 de 1993 y con la convicción de acuerdo a las reuniones sostenidas, los requerimientos de las Autoridades Municipales de Malambo, al igual que los entes de control que Transmetro no entrará a operar hacia esa municipalidad.

Se trata, entonces, de actos administrativos que están sujetos a normas de orden público y, por lo mismo, a la prevalencia del interés general sobre el particular, de allí que se tenga reiterado por el Ordenamiento Jurídico, la Jurisprudencia y la Doctrina, tanto interno como comparado, que esos actos no confieren derechos adquiridos o perpetuos, sino provisionales o precarios, *iuris tantum*, en la medida que pueden reestructurarse oficiosamente por parte de la Autoridad por motivos de interés general, la que de suyo está aparejada con las circunstancias de hecho que regulan, que de ordinario son cambiantes, pues usualmente pertenecen a los campos económicos, sociales, ecológicos y similares, como ocurre justamente con el servicio público de transporte.

En ese orden de ideas, en la medida en que un servicio público esté determinado o delimitado por el ámbito o jurisdicción de su territorio y su respectiva población, cabe decir que está a cargo de este despacho el asegurar su prestación eficiente, ejecutando, políticas y condiciones para la prestación del referido servicio público todo ello con sujeción a la ley, que garanticen su efectividad, eficiencia, seguridad y adecuada prestación, dándole énfasis o prelación a los sistemas masivos del mismo y, consecuentemente, ejercer su inspección, vigilancia y control.

El Transporte Público Colectivo de pasajeros como servicio público debe procurar una adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad, seguridad y accesibilidad; sin embargo, el desarrollo urbanístico reciente del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana ha generado cambios en la oferta del servicio de transporte. En relación a su crecimiento territorial y poblacional, el número de viajes aumenta exigiendo un sistema de transporte urbano con mayor eficiencia.

Por lo anteriormente expuesto, este despacho verificando que con el nuevo recorrido se bajan los traslapes que afectan el Sistema de Transporte Masivo y se mejora la oferta del servicio de transporte público en los sectores que se encuentran por fuera de la influencia del SITM Transmetro y la obligatoriedad como Autoridad de Transporte de garantizar la prestación eficiente del servicio público de transporte en los municipios que conforman el área metropolitana de Barranquilla, ordenará la reestructuración oficiosa de la Ruta codificada D18-4179, servida por la empresa Transportes de la Alianza del Atlántico – TRASALIANCO-, identificada con el Nit 890.101.412-4, la cual lleva implícita el cambio de terminal de despacho. Alternativas que se requieren, con el fin de prestar un mejor servicio a la comunidad usuaria del mismo y quienes lo han venido requiriendo y de ajustar los recorridos a los cambios que se han presentado con ocasión a la implementación del Sistema de Transporte Masivo, tal como se dirá en la parte resolutive de este proveído.

Que el despacho ordenará la reestructuración oficiosa, pero al efectuarse el cambio de terminal de despacho deberá cancelarse los derechos que de acuerdo al estudio de trámites de esta entidad se genera en nuestro favor, tal como se establecerá en la parte resolutive de esta actuación administrativa.

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA RESTRUCTURACION OFICIOSA DE LA RUTA D18-4179 SERVIDA POR LA EMPRESA TRANSPORTES LA ALIANZA DEL ATLÁNTICO – TRASALIANCO, IDENTIFICADA CON NIT 890.101.412-4.

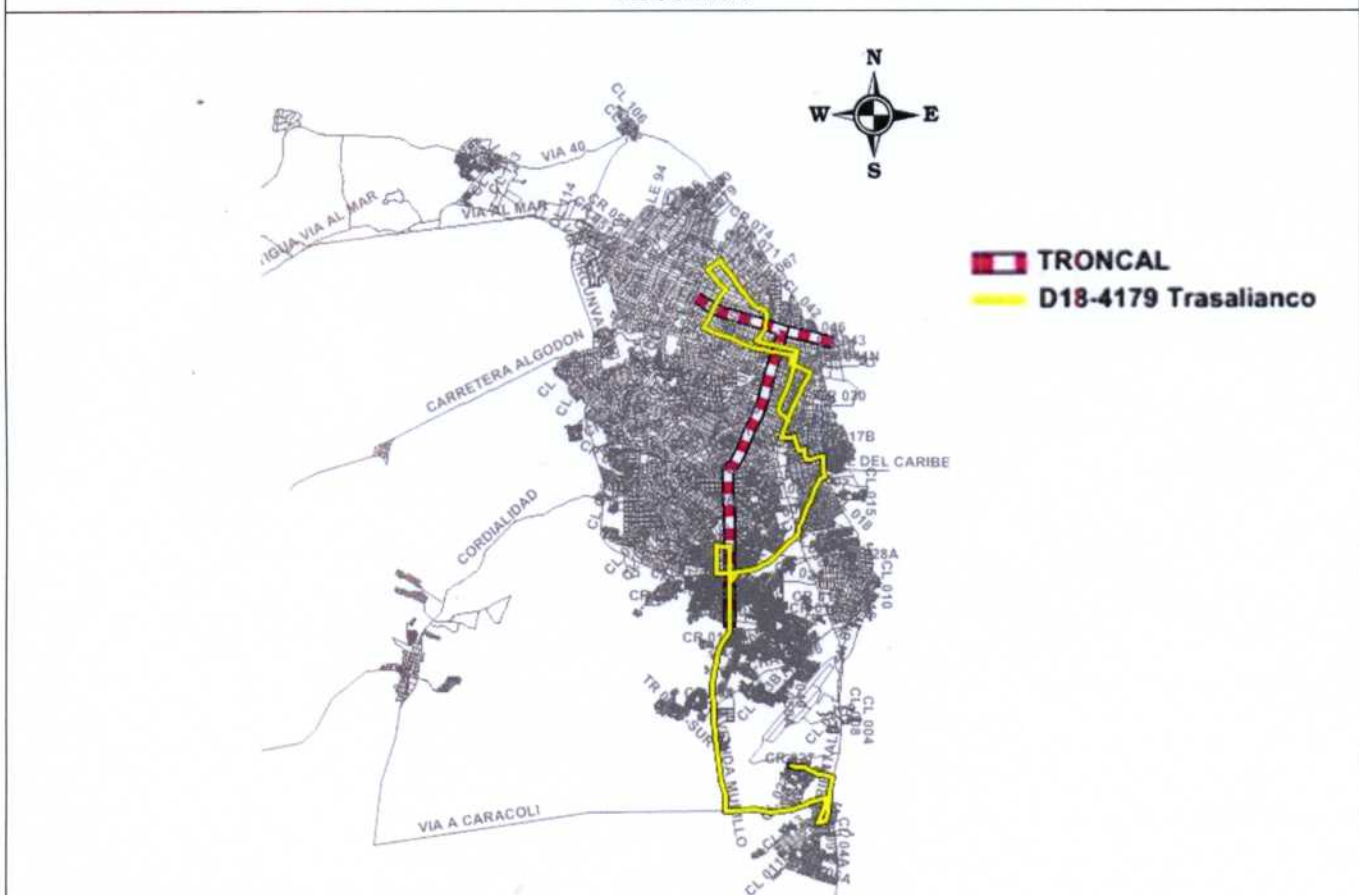
En mérito de lo expuesto el Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades legales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REESTRUCTURESE DE OFICIO el recorrido de la Ruta denominada D18-4179, autorizada a la empresa de Transportes La Alianza del Atlántico – Trasalianco-, el cual quedará así:

Ruta Código	D18-4179 Trasalianco
Denominación (Origen – Destino)	Concord - Murillo - Circunvalar - Carrera 43 - Calle 76

Recorrido



Saliendo de la terminal de despacho ubicada en la Calle 26 X carrera 23 (El Concord, Malambo) Calle 26 por esta hasta la Carrera 25 por esta hasta la Calle 22 por esta hasta la Carrera 24 por esta hasta la Calle 18 por esta hasta la Carrera 26B por esta hasta la Calle 17 por esta hasta la Carrera 27 por esta hasta la Vía Oriental por esta hasta la Carrera 8 por esta hasta la Calle 11 por esta hasta la Vía Caracolí por esta hasta la Calle 63 (Prolongación de la Avenida Murillo, sexta entrada) por esta hasta la Avenida Circunvalar por esta hasta la Calle 19 por esta hasta la Glorieta de la Carrera 8 por esta hasta la Calle 17 por esta hasta la Carrera 15 por esta hasta la Calle 26 por esta hasta la Carrera 21B por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 25 por esta hasta la Calle 38 por esta hasta la Carrera 43 por esta hasta la Calle 53 por esta hasta la Carrera 54 por esta hasta la Carrera 58 por esta hasta la Calle 76 por esta hasta la Carrera 54 por esta hasta la Calle 70 por esta hasta la Carrera 41 por esta hasta la Calle 40 por esta hasta la Carrera 38 por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 21B por esta hasta la Calle 26 por esta hasta la Carrera 15 por esta hasta la Calle 17 por esta hasta la Glorieta de la carrera 10 por esta hasta la Calle 19 por esta hasta la Avenida Circunvalar por esta hasta la Calle 46 por esta hasta la Carrera 1 por esta hasta la Calle 45 (Murillo) empalmando la Calle 63 (prolongación de la Avenida Murillo, sexta entrada) por esta hasta la Vía Caracolí por esta hasta la Calle 10 por esta hasta la Carrera 8 por esta hasta la Vía Oriental por esta hasta la Carrera 27 por esta hasta la Calle 17 por esta hasta la

RESOLUCION METROPOLITANA No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA RESTRUCTURACION OFICIOSA DE LA RUTA D18-4179 SERVIDA POR LA EMPRESA TRANSPORTES LA ALIANZA DEL ATLÁNTICO – TRASALIANCO, IDENTIFICADA CON NIT 890.101.412-4.

Carrera 26B por esta hasta la Calle 18 por esta hasta la Carrera 24 por esta hasta la Calle 22 por esta hasta la Carrera 25 por esta hasta la Calle 26 por esta hasta la Terminal, fin del recorrido.

Características Técnicas de la Ruta

Radio de Acción	Metropolitano
Intervalo de despacho hora pico	7 minutos
Intervalo de despacho hora valle	10 minutos

Capacidad Transportadora de la Ruta

Clasificación	Mínima	Máxima
Grupo B	27	33

ARTICULO SEGUNDO: Los derechos que causa el presente Acto Administrativo en lo referente al cambio de terminal de despacho asciende al valor de 500 salarios mínimos diarios legales vigentes, los cuales deben ser, cancelados una vez quede ejecutoriado el presente acto.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente al representante legal de la empresa de Transportes de la Alianza del Atlántico – Trasalianco, el contenido de la presente resolución, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011; si esto no fuera posible, notifíquese la presente resolución por aviso de conformidad al artículo 69 ibídem.

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo, procede recurso de Reposición, ante este despacho, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, el cual deberá interponerse dentro de la oportunidad legal establecida en el artículo 76 ibídem.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Barranquilla, a los 09 OCT. 2013


RICARDO RESTREPO ROCA
 Director

Revisó Jurídicamente: Franco Fiorentino Posteraro-Secretario General.
 Revisó Técnicamente: Luis Alfonso Pulido Pulido-Subdirector Técnico de Transporte.
 Proyectó: Ernesto Camargo Vargas – William Llanos Pérez, - Asesores Externos.